

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 826/2534 นาย อำนาจ พีระวัฒนกุล

ผู้ร้อง

พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526 มาตรา 10

คำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ต้องบรรยายรายละเอียดให้ปรากฏชัดแจ้งในคำร้องว่า พยานหลักฐานใหม่มีที่มาอย่างไร และสำคัญแก่คดีอย่างไรก่อน หรือแม้จะไม่มีเอกสารใดแนบมากับคำร้องขอก็ตามก็ต้องบรรยายรายละเอียดมาดังกล่าวข้างต้นด้วยเมื่อคดีฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องมีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำคัญแก่คดีอย่างใด คำร้องขอของผู้ร้องจึงไม่มีมูล ศาลขอที่จะมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวน แต่การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องโดยมิได้ทำความเห็นไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้นไม่ชอบด้วยพ.ร.บ. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 10 เพราะอำนาจในการมีคำสั่งตามคำร้องในคดีนั้นเป็นอำนาจศาลอุทธรณ์อย่างไรก็ตามเมื่อปรากฏว่าคดีนี้ได้ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจที่จะมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งใหม่.

---

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องซึ่งเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 7493/2528 หมายเลขแดงที่ 8950/2530 ของศาลชั้นต้น ขอให้ผิดพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับ 12,029,604.52 บาทไม่ชำระค่าปรับ ถูกกักขังแทนเป็น  
ระยะเวลา 2 ปี ผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 28  
เมษายน 2532 ผู้ร้องถูกกักขังแทนค่าปรับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2532 ตลอดมาต่อ  
มาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2532 ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณา  
พิพากษาใหม่ อ้างว่าสินค้าที่ผู้ร้องรับมานั้นทราบว่า บริษัท ดี.ยู.อีเล็คโทรนิค ได้ส่งมา  
กับเรือชื่อ "ไทยทัพบก" และเสียอากรขาเข้าต่อกรมศุลกากรถูกต้องตามกฎหมายทุก  
ประการ และค้นพบใบเสร็จรับเงินที่ร้านสมจิตรพาณิชย์และร้านสมศักดิ์พาณิชย์ออก  
ให้แก่ผู้ร้องในการที่ผู้ร้องขอซื้อสินค้านี้ดังกล่าวมาโดยถูกต้องซึ่งจะได้นำเสนอศาลใน  
ชั้นใต้สวนคำร้องต่อไป ซึ่งถือว่าผู้ร้องมีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำคัญแก่  
คดี ซึ่งถ้าได้นำสืบแล้วจะแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องไม่ได้กระทำความผิด ขอให้ศาลทำการ  
ไต่สวน และมีคำสั่งอนุญาตให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ กับขอให้คืนสินค้า  
ของผู้ร้องทั้งหมดที่ถูกริบ หากคืนไม่ได้ขอให้ใช้ราคากับขอให้ชดเชยค่าทดแทนที่ผู้ร้อง  
ถูกกักขังแทนค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการกักขังแทนค่าปรับตามประมวล  
กฎหมายอาญานับตั้งแต่วันที่ถูกกักขังจนถึงวันที่จะมีการปล่อยตัวผู้ร้องไป

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องแล้ววินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่ผู้ร้องอ้าง ผู้ร้องไม่ได้ส่ง  
สำเนาให้ศาลตรวจสอบว่ามีอยู่จริงหรือไม่ จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ พยานหลักฐาน  
ดังกล่าวมิใช่พยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำคัญแก่คดี จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของผู้ร้องโดยไม่  
ได้ทำการไต่สวนก่อนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตามคำร้องของผู้ร้อง ข้อ 2. ระบุ  
ว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 ผู้ร้องได้ทราบว่ามีบริษัท ดี.ยู.อีเล็คโทรนิค ได้นำสินค้า  
ดังกล่าวมากับเรือชื่อ "ไทยทัพบก" โดยเสียเงินอากรขาเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
ทุกประการ และภายหลังที่นายวิเชียร แสงน้อย เสียชีวิตแล้ว ซี.เค.อิมพอร์ต  
ก็ยังไม่มีการขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ต่อกระทรวงพาณิชย์แต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อ  
นายวิเชียร แสงน้อย เสียชีวิตแล้ว ซี.เค.อิมพอร์ตก็ยังได้มีการนำเข้าสินค้าจากต่าง  
ประเทศมาเป็นประจำโดยมีการชำระค่าอากรขาเข้าต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้อง  
นอกจากนี้ผู้ร้องยังได้ค้นพบเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ร้านสมจิตรพาณิชย์และร้านสม  
ศักดิ์พาณิชย์ออกให้แก่ผู้ร้องในการที่ผู้ร้องขอซื้อสินค้าดังกล่าวอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ร้อง  
จะได้นำเสนอศาลในชั้นไต่สวนคำร้องต่อไป จากคำร้องของผู้ร้องดังกล่าวแล้ว ผู้ร้อง  
ได้ร้องขอให้หรือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดี  
อาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 โดยอ้างเหตุผลตามอนุมาตรา 3 แห่งมาตรา 5 ซึ่งม  
ีความว่า มีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำคัญแก่คดีซึ่งถ้าได้นำมาสืบในคดีอัน  
ถึงที่สุดนั้น จะแสดงว่าบุคคลผู้ร้องรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้  
กระทำความผิด พิเคราะห์แล้ว จากความในกฎหมายดังกล่าวมุ่งที่จะคุ้มครองผู้สุจริต  
ที่ถูกศาลพิพากษาคดีพลาดไปเนื่องจากเชื่อพยานหลักฐานในคดีก่อน แต่พยานหลัก  
ฐานใหม่นี้จะต้องชัดแจ้งและสำคัญแก่คดีอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ร้องจะต้องบรรยายราย  
ละเอียดมาให้ปรากฏชัดแจ้งในคำร้องขอว่ามีที่มาอย่างไรและมีความสำคัญต่อคดี  
อย่างไร หรือหากสามารถแนบเอกสารต่าง ๆ ประกอบคำร้องขอมาด้วยเพื่อให้ศาลได้  
พิจารณาว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ชัดแจ้งและสำคัญแก่คดีหรือไม่อย่างไรก็ควร  
แนบมาด้วย แต่ตามคำร้องขอของผู้ร้องระบุแต่เพียงว่า ค้นพบใบเสร็จรับเงินที่ร้าน  
สมจิตรพาณิชย์และร้านสมศักดิ์พาณิชย์ที่ออกให้แก่ผู้ร้องในการที่ผู้ร้องซื้อสินค้าดัง  
กล่าวมาโดยถูกต้อง ซึ่งผู้ร้องมิได้บรรยายรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินที่อ้างถึงมา

แต่อย่างไร คงกล่าวเพียงว่าจะได้นำเสนอศาลในชั้นไต่สวนคำร้องต่อไป ซึ่งเป็นเพียง  
บรรยายถึงการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นไต่สวนเท่านั้น ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ได้  
บรรยายมาในคำร้องครบถ้วนกระบวนการความตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และตามพระ  
ราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ไม่ปรากฏว่า บัญญัติไว้ให้  
ผู้ร้องต้องเสนอเอกสารตามที่อ้างถึงมาพร้อมกับคำร้องขอขึ้นเห็นว่า "ดังได้วินิจฉัย  
แล้วว่าคำร้องต้องบรรยายรายละเอียดให้ปรากฏชัดแจ้งในคำร้องว่าพยานหลักฐาน  
ใหม่มีที่มาอย่างไร และสำคัญแก่คดีอย่างไรก่อน หรือแม้จะไม่มีเอกสารใดแนบมากับ  
คำร้องขอก็ตาม ก็จะต้องบรรยายรายละเอียดมาดังกล่าวข้างต้นด้วย คดีจึงฟังไม่ได้  
ว่า ผู้ร้องมีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำคัญแก่คดีแต่อย่างไร คำร้องขอของผู้  
ร้องจึงไม่มีมูล ศาลขอที่จะมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวน  
แต่การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องโดยมิได้ทำความเห็นไปยังศาลอุทธรณ์  
เพื่อให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ไม่ชอบด้วยพระราช  
บัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 10 เพราะอำนาจใน  
การมีคำสั่งตามคำร้องในคดีนี้ เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตามเมื่อ  
ปรากฏว่าคดีนี้ได้ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจที่จะมี  
คำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งใหม่"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลชั้นต้น และให้ยกคำร้องของ  
ผู้ร้อง.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ จิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ